

T.C.
İSTANBUL
35. İŞ MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/575 Esas
KARAR NO : 2021/639

HAKİM : Göker BAKAR 211219
KATİP : Hilal ÜNAL 156853

DAVACI : ATAKAN DURMUŞ -TC: 68482118446
VEKİLLERİ : Av. MEHMET CAN SEVİNÇ -
Av. VAHİP DAĞ - İstanbul Cad. Hançer 2 İş Merkezi No:12
K:4 Büro:31 Bağcılar/ İSTANBUL

DAVALI : ARTVİN SES SEYAHAT İNŞAAT ELEKTRİK
ELEKTRONİK GIDA TOPLU TEMİZLİK MEDİKAL ORMAN
ÜRÜNLERİ BESİCİLİK AKARYAKIT OTOMOTİV TEKEL
ÜRÜNLERİ MADEN TEKSTİL İTHALAT İHRACAT
TURİZM TAAHHÜT NAKLİYAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ -0948043152900016

VEKİLİ : Av. EMİNE BAŞKÖYLÜ KOÇAŞ - [16661-66581-90454]
UETS

DAVA : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 24/09/2020
KARAR TARİHİ : 08/07/2021
YAZIM TARİHİ : 12/07/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

DAVA

Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde; Davacı,21.02.2019 tarihinde şoför olarak işe girmiş olduğunu, 12.06.2020 tarihine kadar kesintisiz biçimde çalıştığını, ağı hariç 3.250,00TL maaş aldığını, davalı işyerinde 3 vardiya, haftada 6 gün çalıştığını, 1 vardiya sabah 07:00 öğlen 15:00'a kadar 2 vardiya öğlen 15:00'dan gece 23:00'a kadar çalışıldığını, 3 vardiya 23:00'dan sabah 07:00'a kadar olduğunu, haftalık 3 saat fazla çalıştığını, ücretlerinin ödenmediğini, ağı ücretinin 6 ay ödenmediğini, resmi tatil, genel tatil, dini ve milli bayramlarda çalıştığını, ücretlerinin ödenmediğini, 14 günlük yıllık izin kullanmadığını, izin ücretinin de ödenmediğini, bu nedenle iş akdini 12.06.2020 tarihinde fesih ettiğini, ileri sürerek olmak üzere işçi alacaklarının iş akdinin feshinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsilini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya



yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde; davalı, davacının şirket bünyesinde şoför olarak çalışmaya başladığını, davacının çalışmasının bir kısmında Havaist taşımacılık A.Ş adına çalıştığını, havaist ile sözleşme sonlandığında bunun üzerine davacıyı Karadeniz-Ege hattında şehirler arası otobüste çalışmayı kabul ettiğini, 2 ay bu şekilde çalıştığını, sonrasında bilgi vermeksizin mazeretsiz olarak işe gelmediğini, şirketi zor durumda bıraktığını, davacının işi başka bir iş bulduğu gerekçesiyle bıraktığını, iş akdinin haklı olarak son verilmesine sebebiyet verecek bir olay yaşanmadığını, davacının hava ist vardiya sistemine dahil olduğunu, haftalık 45 saati aşan çalışması olmadığını, fazla mesai yaptığı dönemlerde ücretinin ödendiğini, davacının hafta tatili izinlerini kullandığını, ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışmalarının karşılığının ödendiğini, bordrolarda her ay ağı ödendiğini, davacının maaşından yapılan kesintilerin trafik cezalarından kaynaklandığını, davacının iş akdini feshinin geçerli olmadığını bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatı hak etmediğini, ileri sürerek; davanın reddini talep etmiştir.

GEREKÇE

Dava konusu uyuşmazlık davacının iş akdinin kıdem tazminatını hakedecek şekilde sona erip ermediği, davacının yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti, AGİ ve fazla mesai ücreti alacağı bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa miktarı ve tarafların sorumluluğu noktalarında toplanmaktadır. Dosyada davacıya ait SGK hizmet dökümü, personel özlük dosyası, banka hesap ekstreleri, emsal ücret sorgulamaları, tanık beyanları ve bilirkişi raporu delil olarak bulunmaktadır.

Taraflarca bildirilen tanıklar dinlenmiş olup beyanları şu şekildedir;

ORUÇ ASLANER: beyanında davalı işyerinde 2019 Şubat beri çalıştıklarını, kendisinin baş kaptan olduğunu, davacının şoför olduğunu, davacının 3.250,00TL artı 250,00TL sodekso ve ağı olacak şekilde çalıştığını, maaşların bankadan ödendiğini, servis imkanı bulunmadığını, işten ayrılış sürecinin bilmediğini, davacının 3'lü vardiyada çalıştığını, 07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00 şeklinde vardiyalar olduğunu, sefer saatinden diğer sefer saatine kadar olan sürenin dinlenme molaları olduğunu, arka arkaya sefer yaptıkları gibi yarım saat mola verdikleri de olduğunu, en yoğun zamanlarda bile ihtiyaçları için mola verebildiklerini, hiç çalışmadıkları zamanlarında olabildiğini, çok nadiren bir vardiya dinlendirilip çağırıldıkları olduğunu, bunu aylık veya haftalık sınırlandırılmayacağını, dini bayramlar milli bayramlar ve resmi tatillerde 1 günlük tatillerine denk gelmezse çalıştıklarını, karşılığında 1'e 1 uygulaması olmadığını, mola saatlerinde şoför yıkama temizlik işleriyle uğraşmadıklarını, görevlilerin temizliği yaptığını, beyan etmiştir

BÜLENT YETİŞ: tanık beyanında; davalı işyerinde 2 yıldır çalıştığını, baş kaptan olduğunu, davacının şoför olduğunu, yanılmıyorsa 3500,00TL civarında maaşı olduğunu, yol yemek ücreti olmadığını, maaşların bankadan ödendiğini, pandemi sonrası Havaist sözleşmeyi fesh ettiğini, birkaç ay kimseyi çalıştırmadıklarını, birkaç ay sonra araçlarını kiraya verdiklerini, araçları kamil koç isimli firmaya verdiklerini, davacının da firmada çalışmaya devam ettiğini, kendisini Artvin'e verilirse çalışacağını, yoksa ayrılmak istediğini, sonrasında bırakıp gittiğini 3lü vardiya çalıştıklarını 07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00 saatleri arasında çalıştıklarını, seferler arasındaki sürenin molaları olduğunu, saatleri trafik durumuna göre değiştiğini, en yoğun zamanda bile ihtiyaçları için mola verebildiklerini, bazen gece hiç çalışmadıklarını, vardiyaların standart uzadığı zaman olmadığını, 6 gün çalışma olduğunu 1 gün izin olduğunu, dini bayramlar resmi tatillerde çalışma olduğunu, birebir izin uygulaması olmadığını, mola zamanların şoförlerin temizlik işleriyle



uğraşmadığını, görevlilerin bunu yaptığını beyan etmiştir." şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

SGK kayıtlarına göre ve taleple bağlı kalınarak davacının 21/02/2019-12/06/2020 tarihleri arasında 1 yıl 3 ay 22 gün davalı işyerinde çalıştığı kabul edilmiştir. Davacı vekili davacının aylık net ücretinin 3.250,00 TL olduğunu, davalı vekili ise ücret bordrolarında yazan tutar kadar olduğunu iddia etmiştir. Ücret bordrolarında davacının son net ücretinin 3.000,00 TL , Agi eklendiğinde 3.221,73 TL olduğu anlaşılmıştır. Davalı tanığı ve davacı tanıklarının beyanlarına göre ve emsal ücret araştırmasına göre davacının son net ücreti 3.250,00 TL olarak kabul edilmiştir.

Davacı vekilince iş akdinin fazla mesai, yıllık izin ve Agi alacaklarının ödenmemesi nedeni ile İş Kanununun 24/II-e fıkrası gereği feshedildiği iddia edilmiştir. Davacı vekili ise davacının iş akdinin devamsızlık nedeni ile feshedildiğini iddia etmiştir. Davacı vekilince Bakırköy 9 Noterliğinin 12/06/2020 tarih, 10277 numaralı ihtarnamesi dosyaya sunulmuştur. Davalı vekilince dosyaya sunulan devamsızlık tutanakları bu tarihten sonraya ilişkin olduğundan itibar edilmemiştir. Davacı taraf son 6 aylık agi alacaklarının ödenmediğini ispatlamıştır. Ayrıca tanık beyanlarına göre dini ve milli bayramlarda çalışma yapıldığını da ispatlamış olup , ödenmeyen agi ve ubgt alacaklarının bulunması nedeni ile işçi açısından iş akdini haklı nedenle fesih şartları oluşmuştur. Bu nedenle davacı kıdem tazminatı, agi ve genel tatil ücretine hak kazanmıştır.

Hak edilen 14 gün yıllık iznin kullanıldığı veya ücretinin ödendiği ispat edilemediğinden davacı yıllık izin ücreti alacağına hak kazanmıştır. Tüm tanık anlatımlarında iş yerinde 3 lü vardiya sistemi olduğu, bu sistemde 6 gün çalışıldığı, vardiyaların 07:00-15:00, 15:00-23:00 , 23:00-07:00 şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sistemde fazla çalışma yapılmadığı anlaşıldığından fazla çalışma ücreti alacağı talebinin reddine karar verilmiştir. Açıklanan nedenlerle davanın kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KISMEN KABULÜNE,

5.911,33 TL net kıdem tazminatı alacağının akdin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

1.473,56 TL net genel tatil ücretinin 100,00 TL kısmını dava tarihinden bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

1.516,67 TL net yıllık ücret izin alacağının 100,00 TL kısmının dava tarihinden, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

772,56 TL net asgari geçim indirimi alacağının 100,00 TL kısmına dava tarihinden bakiyesine ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Fazla mesai ücreti talebi ile fazlaya ilişkin istemlerin reddine,

Alınması gereken 660,84 TL ilam harcından peşin alınan 44,40 TL den mahsubu ile bakiye 616,44 TL ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yapılan 322,90 TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre % 99'una isabet eden 319,67 TL'nin ve davacı tarafından yatırılan 88,80 TL harç toplamı olan 408,47 TL ile avukatlık asgari ücret tarifesi gereği 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden avukatlık asgari ücret tarifesi gereği



100 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Karar kesinleştğinde ve talep halinde gider avansının taraflara iadesine,

Arbuluculuk asgari ücret tarifesine göre kısmen red kısmen kabul oranına göre 680,00 TL'nin %99 ine isabet eden 673,20 TL'nin davalıdan,6,80 TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair tarafların yüzlerine karşı kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul BAM'da istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.
08/07/2021

Katip 156853
e-imza

Hakim 211219
e-imza

